

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๕)^{๒๒} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้ว จะเห็นได้ว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเป็นประจำ โดยพิจารณาจากการอาศัยอยู่จริงของบุคคลนั้น มิใช่พิจารณาแต่เพียงว่ามีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้านเท่านั้น ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่แต่งตั้งโดยผู้ถูกฟ้องคดีปรากฏพยานหลักฐานว่า นางสาว ธ. ในฐานะเจ้าบ้านที่ผู้ฟ้องคดีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้ให้ถ้อยคำต่อนายทะเบียนอำเภอโพทะเลว่า ผู้ฟ้องคดีกับนางสาว ธ. ได้อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส และภายหลังได้แยกทางกันเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้กลับมาพักอยู่อาศัยประจำในบ้านหลังดังกล่าวอีกเลย และแม้ผู้ฟ้องคดีจะกลับมาดูแลบุตรเดือนละ ๑-๒ ครั้ง ก็เป็นการเดินทางมาเยี่ยมบุตรเป็นครั้งคราวเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีมิได้อยู่หรือพำนักที่บ้านหลังดังกล่าวเป็นประจำติดต่อกันแต่อย่างใด ประกอบกับในชั้นการสอบสวนผู้ฟ้องคดีมิได้ไปให้ถ้อยคำชี้แจงหรือนำพยานหลักฐานไปโต้แย้งเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการสอบสวน และได้แจ้งเหตุขัดข้องหรือเหตุอันจำเป็นที่ไม่สามารถไปชี้แจงต่อคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าว ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีมิได้อาศัยอยู่ในบ้านเลขที่ ๑๕/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เป็นเวลากว่าสองปี ผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านเท่านั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้อยู่ประจำในหมู่บ้านที่ได้รับการเลือกตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน จึงเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำวินิจฉัยให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขมิ้นของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลง จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๐๖/๒๕๖๒)

^{๒๒} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๔๗ ตรี สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงเมื่อ

๑. ชลช

๑. ชลช

(๕) มิได้อยู่ประจำในหมู่บ้านที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน

๑. ชลช

๑. ชลช



๓.๒.๒ การพ้นจากตำแหน่งของเลขานุการนายกองคํการบรหการส่วนตำบล

๑) การพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่ทำกับองค์การบริหารส่วนตำบล

กรณีข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นาง ร. ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ซึ่งเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกมีความเกี่ยวข้องกับผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกองคํการบรหการส่วนตำบลบ้านโตก โดยนาง ร. ทำงานเป็นแม่บ้านให้แก่มารดาของผู้ฟ้องคดี ทั้งในการดำเนินกิจการของห้างฯ ครอบครัวของผู้ฟ้องคดีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนก่อตั้ง และชื่อของห้างฯ ก็เป็นชื่อมาจากนามสกุลเดิมของมารดาของผู้ฟ้องคดี ตลอดจนมารดาของผู้ฟ้องคดีได้ให้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนจดทะเบียน ช่วยเหลือในการจัดหาที่ดินของสำนักงานใหญ่ในการประกอบกิจการ ตลอดจนให้ใช้พื้นที่บ้านมารดาของผู้ฟ้องคดีจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างของห้างฯ รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือเงินทุน นอกจากนี้ในการบริหารกิจการของห้างฯ ผู้ฟ้องคดียังได้มีส่วนในการบริหารจัดการโดยเป็นผู้ติดต่อสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง และชำระค่าวัสดุก่อสร้างที่ได้สั่งซื้อแทนนาง ร. อีกทั้งในการจัดเตรียมเอกสารจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกกับห้างฯ ผู้ฟ้องคดีได้เป็นผู้เข้าไปจัดเตรียมเอกสาร แล้วให้นาง ร. เป็นผู้ลงชื่อ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไปควบคุมงานก่อสร้างในโครงการที่ห้างฯ เป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก และมีผู้พบเห็นผู้ฟ้องคดีเข้าไปมีส่วนร่วมในการยื่นซองเสนอราคาของห้างฯ ทุกครั้ง จึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกเป็นคู่สัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้กระทำการตามมาตรา ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ อันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องพ้นจากตำแหน่ง ดังนั้น คำสั่งของนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งเลขานุการนายกองคํการบรหการส่วนตำบลบ้านโตกจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกองคํการบรหการส่วนตำบลบ้านโตก นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งกรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกเป็นคู่สัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีความสัมพันธ์ในเชิงผลประโยชน์กับห้างหุ้นส่วนดังกล่าว โดยได้ให้การสนับสนุนเงินทุน



และเข้าดำเนินการจัดการภายในกิจการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. แทนนาง ร. หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าว จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียทางอ้อมในสัญญาที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกเป็นคู่สัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการพิจารณาทางปกครองเพื่้ออกคำสั่งดังกล่าว ไม่เป็นกลาง เพราะคณะกรรมการสอบสวนเป็นบุคคลเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีไม่มีอำนาจในการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างในโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านโตก และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่ง เลขานุการฯ เอื้อประโยชน์ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งเลขานุการฯ ข้างต้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีและนาง ร. ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน จำกัด ช. มีความเกี่ยวข้องกัน โดยนาง ร. ทำงานเป็นแม่บ้านให้แก่มารดาของผู้ฟ้องคดี ทั้งในการดำเนินการห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ครอบครัวของผู้ฟ้องคดีมีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ การเริ่มจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและซื้อห้างหุ้นส่วนซึ่งเป็นชื่อมาจากนามสกุลเดิม ของมารดาของผู้ฟ้องคดี ทั้งมารดาของผู้ฟ้องคดีให้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนจดทะเบียน ช่วยเหลือในการจัดหาที่ดินของสำนักงานใหญ่ในการประกอบกิจการ ตลอดจนให้ใช้พื้นที่ บ้านมารดาของผู้ฟ้องคดีจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างของห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือเงินทุนในขณะที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ขาดสภาพคล่อง ทางการเงิน และในการบริหารกิจการดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้มีส่วนในการบริหารจัดการโดยเป็น ผู้ติดต่อสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง และชำระค่าวัสดุก่อสร้างที่ได้สั่งซื้อแทนนาง ร. อีกทั้ง ในการ จัดเตรียมเอกสารจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ผู้ฟ้องคดีได้เป็นผู้เข้าไปจัดเตรียมเอกสาร แล้วให้นาง ร. เป็นผู้ลงชื่อ นอกจากนี้ ยังปรากฏ ข้อเท็จจริงตามรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนจากการให้ถ้อยคำของนาย ม. ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกว่า มักพบผู้ฟ้องคดี ไปตรวจสอบควบคุมงานจ้างของห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ด้วยตนเองทุกครั้ง และไม่เคยเห็นนาง ร. ที่ระบุว่าหุ้นส่วนผู้จัดการมาควบคุมงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ซึ่งสอดคล้องกับการให้ถ้อยคำของนาง น. กำนันตำบลบ้านโตก ว่าไม่เคยพบเห็นนาง ร. ไปควบคุมงานก่อสร้าง ในโครงการที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. เป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก แต่มักจะ พบเห็นผู้ฟ้องคดีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกไปควบคุมงานก่อสร้างในโครงการ ดังกล่าวแทน นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับการให้ถ้อยคำของนาย ป. ผู้ซึ่งเคยยื่นซองสอบราคา ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกว่า มักจะพบเห็นผู้ฟ้องคดีเข้ามา มีส่วนร่วมในการยื่นซองของห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ทุกครั้ง เสมือนว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบการ



รายหนึ่งที่เข้าร่วมเสนอราคา จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้กระทำการตามมาตรา ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ได้ทำกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก อันเป็นเหตุให้ต้องพ้นจากตำแหน่ง และโดยที่ในการสอบสวนตามกรณีดังกล่าว นายอำเภอจะสอบสวนโดยตนเอง หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นเสียก่อน ดังนั้น แม้ว่านาย ช. และนาย ภ. จะเป็นกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีถูกร้องเรียน และต่อมาได้ทำบันทึกข้อความเสนอรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนต่อผู้ถูกฟ้องคดี การเสนอความเห็นดังกล่าวเป็นเพียงการเสนอรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนตามขั้นตอนภายในที่ต้องมีการเสนอผ่านงานตามลำดับชั้นเป็นปกติของระบบราชการ ไม่ได้ทำให้กระบวนการพิจารณาและการดำเนินการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนที่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้วต้องเสียไป การที่นาย ช. และนาย ภ. ทำบันทึกเสนอรายงานของคณะกรรมการสอบสวนจึงไม่มีสภาพร้ายแรงที่ทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง^{๒๓} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งเลขานุการนายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๒๔/๒๕๖๒)

๓.๓ เทศบาล

๓.๓.๑ การดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้ว ยังต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี

^{๒๓} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๑๖ ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะทำการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้



รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติ อัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น แขนงทำระเบียบ ดังกล่าวได้กำหนดว่า หากรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท เกิน ๗-๙ ล้านบาท ให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน) ของสมาชิกสภาเทศบาลเป็นเงิน ๕,๐๗๐ บาท แต่หากเกิน ๑๐-๒๕ ล้านบาท ให้จ่าย ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน) ของสมาชิกสภาเทศบาลเป็นเงิน ๘,๐๕๐ บาท เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รายได้จริงไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภทของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของเทศบาลตำบลมะอี มีรายได้เกิน ๑๐-๒๕ ล้านบาท เทศบาลตำบลมะอีจึงต้องดำเนินการเพื่อให้มีการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แก่สมาชิกสภา เทศบาลเป็นเงิน ๘,๐๕๐ บาท การที่เทศบาลตำบลมะอีจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือน แก่สมาชิกสภาเทศบาลสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพียง ๕,๐๗๐ บาท จึงเป็น การดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อันเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่ กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ทั้งนี้ แม้การดำเนินการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่การดำเนินการดังกล่าวก็เป็นเพียงแนวปฏิบัติเพื่อให้สามารถจัดทำ งบประมาณประจำปีได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด เทศบาลตำบลมะอียังคงมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้มีการจ่ายเงินค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แก่สมาชิกสภาเทศบาล ให้เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวด้วย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาล ตำบลมะอี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้ตรวจสอบ รายได้ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ พบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีรายได้เกิน ๑๐ ล้านบาท เมื่อเกณฑ์รายได้เกิน ๑๐-๒๕ ล้านบาท ค่าตอบแทน รายเดือนจะต้องเบิกจ่ายตามสิทธิ ได้แก่ ประธานสภาเทศบาล จำนวน ๑๒,๖๕๐ บาท รองประธาน สภาเทศบาล จำนวน ๑๐,๓๕๐ บาท และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๘,๐๕๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเบิกจ่ายในอัตรา ประธานสภาเทศบาล จำนวน ๘,๐๐๐ บาท



รองประธานสภาเทศบาล จำนวน ๖,๕๕๐ บาท และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๕,๐๗๐ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ยื่นต่อนายกเทศมนตรีตำบลมะอึ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อขอรับค่าตอบแทนตามเกณฑ์รายได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปลัดเทศบาลตำบลมะอึ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลมะอึ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และหัวหน้ากองคลังเทศบาลตำบลมะอึ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า คนละ ๒,๘๘๐ บาท ต่อเดือน เป็นเงินคนละ ๒๖,๘๒๐ บาท (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ จำนวน ๙ เดือน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๔,๑๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีเป็นเงินคนละ ๘๓๘ บาท (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ (ที่ถูกคือ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔) รวมค่าเสียหายกับดอกเบี้ยดังกล่าว เป็นเงิน ๑๓๘,๒๘๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๓ วิธีการจัดทำงบประมาณ ที่กำหนดให้หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยให้หัวหน้าหน่วยงานคลังมีหน้าที่รวบรวมรายการที่เกี่ยวกับการเงินและสถิติต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการคำนวณในการจัดตั้งงบประมาณประจำปีเพื่อเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณให้ทำการพิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณในขั้นต้นแล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาเห็นชอบอนุมัติให้ตั้งงบประมาณประจำปี ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง และให้นำร่างดังกล่าวเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม กรณีจึงถือได้ว่าระยะเวลาดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติที่ทุกหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้วเสร็จเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ จึงถือเป็นปกติวิสัยที่ทุกหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ การดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ยังต้องถือปฏิบัติตามข้อ ๘^{๒๔} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น แนบท้ายระเบียบดังกล่าวได้กำหนดอัตราเงินเดือนรายเดือน (บาท/เดือน) ของสมาชิกสภาเทศบาลไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า หากรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้ว ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท เกิน ๗-๘ ล้านบาท ให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน) ของสมาชิกสภาเทศบาลเป็นเงิน ๕,๐๗๐ บาท แต่หากเกิน ๑๐-๒๕ ล้านบาท ให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน) ของสมาชิกสภาเทศบาลเป็นเงิน ๘,๐๕๐ บาท เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นปีงบประมาณที่แล้ว ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รายได้จริง ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีรายได้เกิน ๑๐-๒๕ ล้านบาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องดำเนินการเพื่อให้มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แก่สมาชิกสภาเทศบาล (ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า) เป็นเงิน ๘,๐๕๐ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือน แก่สมาชิกสภาเทศบาลสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพียง ๕,๐๗๐ บาท จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อันเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และแม้การดำเนินการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่การดำเนินการดังกล่าวก็เป็นเพียงแนวปฏิบัติเพื่อให้สามารถจัดทำงบประมาณประจำปีได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังคงมีหน้าที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน) สำหรับปีงบประมาณ

^{๒๔} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๘ ให้จ่ายเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท้ายระเบียบนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป



พ.ศ. ๒๕๕๔ แก่สมาชิกสภาเทศบาลให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลฯ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าตามมาตรา ๔๒๐^{๒๕} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง^{๒๖} แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ไปถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอรับเงินค่าตอบแทนรายเดือนดังกล่าวนับแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมา และคดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่เบิกจ่ายไม่ครบตามสิทธิที่ควรจะได้รับเพียงแค่เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ จนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ (รวมระยะเวลา ๘ เดือน) เท่านั้น พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเป็นเงิน คนละ ๒๔,๒๑๙.๐๒ บาท หรือรวม ๕ คน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๑,๐๙๕.๑๐ บาท (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๑/๒๕๖๒)

๓.๔ กรุงเทพมหานคร

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๙๑๐-๙๑๕

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๙๕๔-๙๕๗

^{๒๕} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อการนั้น

^{๒๖} พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

ฯลฯ

ฯลฯ



คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

๑. การสรรหาและคัดเลือก

๑.๑ คุณสมบัติของบุคคลที่เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี

เมื่อพิจารณาตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดคุณสมบัติของอธิการบดี ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ สรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่มีการบัญญัติหรือกำหนดว่าผู้ที่สมควรเข้ารับการสรรหา เป็นอธิการบดีจะต้องมีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ในขณะที่สมัครหรือขณะดำรงตำแหน่ง อธิการบดีแต่อย่างใด ซึ่งบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและหลักเกณฑ์วิธีการได้มา ของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีดังกล่าว มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กับบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและหลักเกณฑ์วิธีการได้มาของผู้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ย่อมแสดงให้เห็นว่า การให้ผู้ซึ่ง มีอายุเกินกว่าหกสิบปีบริบูรณ์ดำรงตำแหน่งอธิการบดีไม่ได้เกิดผลกระทบหรือผลเสียหาย ต่อการบริหารจัดการภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามอำนาจหน้าที่ของอธิการบดี แต่อย่างใด รวมทั้งยังเป็นโอกาสให้สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติทั้งด้านความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมมากที่สุดมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวอีกด้วย ดังนั้น มติที่ประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เห็นชอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ย. ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ได้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามประกาศ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วย เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ย. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คนเดิม จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ต่อมา ได้มีประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง รายชื่อ ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ลงวันที่ ๔

เมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๖ คน ซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสองด้วย หลังจากนั้น คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้มีการประชุม ผลการพิจารณาปรากฏว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ย. ได้คะแนนสูงสุด ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีการประชุมเรื่องวาระการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ย. ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ย. เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไปจนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีคนใหม่ และปัจจุบัน อยู่ระหว่างการเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ย. เกษียณอายุราชการแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงไม่มีสถานภาพใดในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และขาดคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มติและคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และเพิกถอนมติผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาจากมาตรา ๑๘ วรรคสาม^๑ ประกอบกับมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง^๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ นั้น ปรากฏว่า

^๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๘ ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(ข) ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ได้แก่

(๑) อธิการบดี

(๒) รองอธิการบดี

(๓) คณบดี

(๔) หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

(๕) ผู้ช่วยอธิการบดี

(๖) รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

(๗) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองตามที่ ก.พ.อ. กำหนด

(๘) ตำแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.อ. กำหนด

ฯลฯ

ฯลฯ



การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี นั้น จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติดังกล่าวมิได้บัญญัติว่า ให้จำกัดเฉพาะผู้ที่มีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แต่ได้มีบทบัญญัติตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง^๓ และมาตรา ๖๕/๒ วรรคหนึ่ง^๔ รองรับกรณีการแต่งตั้งผู้ที่มีได้มีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีไว้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น ผู้ที่สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในขณะสมัครหรือขณะดำรงตำแหน่งอธิการบดีแต่อย่างใด และการที่แต่งตั้งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นั้น แม้จะมีได้แต่งตั้งจากผู้ที่มีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือน ก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีอำนาจและหน้าที่ตามที่บัญญัติอยู่ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และต้องถือปฏิบัติหรืออยู่ในบังคับของระเบียบ วินัยและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือตำแหน่งอธิการบดีตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กำหนดขึ้น ส่วนกรณีที่ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่เกินหกสิบปีในขณะสมัคร

การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารตาม (ข) (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒-๓} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๒๖ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดไปดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารในตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง เว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี เมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งดังกล่าว ให้ได้รับเงินเดือนจนถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่งศาสตราจารย์ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๒๗ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง จากบุคคลที่มีได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่มพิเศษของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

ฯลฯ

ฯลฯ

^๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๖๕/๑ การกำหนดตำแหน่ง ระบบการจ้าง การบรรจุและการแต่งตั้ง อัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน เงินเพิ่ม และสวัสดิการ การเลื่อนตำแหน่ง การเปลี่ยนและการโอนย้ายตำแหน่ง การลา จรรยาบรรณ วินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจางาน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการอื่นที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา

มาตรา ๖๕/๒ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๑๘ หรือตำแหน่งอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่ออกตามมาตรา ๖๕/๑ ได้

ฯลฯ

ฯลฯ



หรือขณะดำรงตำแหน่งหรือไม่นั้น เมื่อพิจารณาจากมาตรา ๒๙^๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่กำหนดคุณสมบัติของอธิการบดีประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่มีการบัญญัติหรือกำหนดว่าผู้ที่สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีจะต้องมีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ในขณะที่สมัครหรือขณะดำรงตำแหน่งอธิการบดีแต่อย่างใด ซึ่งบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและหลักเกณฑ์วิธีการได้มาของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีดังกล่าว มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและหลักเกณฑ์วิธีการได้มาของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เช่น พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฯลฯ ย่อมแสดงให้เห็นว่า การให้ผู้ซึ่งมีอายุเกินกว่าหกสิบปีบริบูรณ์ดำรงตำแหน่งอธิการบดีไม่ได้เกิดผลกระทบหรือผลเสียหายต่อการบริหารจัดการภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามอำนาจหน้าที่ของอธิการบดีแต่อย่างใด รวมทั้งยังเป็นโอกาสให้สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติทั้งด้านความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมมากที่สุดมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวอีกด้วย ทั้งนี้ เมื่อมาตรา ๒๙^๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็ได้มีข้อกำหนดมิให้ผู้ที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์สมัครเข้ารับการสรรหาหรือดำรงตำแหน่งอธิการบดีแต่อย่างใด ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างถึงกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ประกอบกับ

^{๕-๖} พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๒๙ อธิการบดีนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยคำแนะนำของสภามหาวิทยาลัยจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙

หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการสรรหาซึ่งต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และคุณสมบัติเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย

(๒) กระบวนการสรรหาจะต้องเน้นเรื่องที่มีส่วนร่วมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย

มาตรา ๒๙ อธิการบดีต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย



มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการเมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ นั้น ยกเว้นผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ที่สามารถต่ออายุราชการได้จนครบอายุหกสิบห้าปีบริบูรณ์ นั้น เห็นว่า กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการเป็นกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการได้รับ บำเหน็จบำนาญของข้าราชการว่ามีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร มิได้เป็นบทบัญญัติที่กำหนด เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือหลักเกณฑ์ในเรื่องการสรรหาและแต่งตั้งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ แต่อย่างใด และเมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าการที่ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ มิได้มีผลกระทบหรือทำให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติภารกิจในฐานะอธิการบดีของ สถาบันอุดมศึกษาแต่อย่างใด ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงไม่จำเป็นที่จะต้องมียุ่ไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ในขณะสมัครหรือขณะดำรงตำแหน่งอธิการบดี แต่อย่างใด ดังนั้น มติที่ประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุม วาระพิเศษ เรื่อง การสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่มีมติเห็นชอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ย. ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว เมื่อการแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีในกรณีที่อธิการบดีพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง^๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ นั้น กฎหมายได้กำหนดให้ เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ส่วนบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน อธิการบดีได้นั้น ย่อมต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี เมื่อได้วินิจฉัยแล้ว ว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ย. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้แล้ว กรณีจึงเป็นผู้มีคุณสมบัติที่มีสิทธิจะได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้เช่นกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติและคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ย. เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๑๑-๑๒/๒๕๖๓)

^๗ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๓๓

๒๗

๒๗

ในกรณีที่ไม่มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือไม่มี ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

๑.๒ การกำหนดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน

การที่สภามหาวิทยาลัยมหิดลออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยกำหนดให้ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานต้องมีคุณสมบัติเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย แม้จะทำให้ผู้ที่เข้าราชการจะต้องมีหนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหาก็ตาม แต่การกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกำกับของรัฐ อันสอดคล้องกับเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับการมีหนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น ก็เป็นการดำเนินการภายหลังจากที่ข้าราชการผู้นั้นได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานแล้ว โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนงานจึงอาจเป็นข้าราชการหรือพนักงานของมหาวิทยาลัยก็ได้ ดังนั้น การที่สภามหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดให้ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานต้องมีคุณสมบัติเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อ ๖ (๓) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายและมีได้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนและเสียหายจากการที่สภามหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่กำหนดให้ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานต้องมีคุณสมบัติเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย แต่ถ้ายังเป็นข้าราชการจะต้องมีหนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหา หากได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติ



โดยไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงมีลักษณะเป็นกฎตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ข้อบังคับดังกล่าวมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีจึงเป็นการกล่าวหาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจออกข้อบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยได้ตามมาตรา ๒๔ (๒)^{๔๙} แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งตามมาตรา ๓๗ วรรคสี่^{๕๐} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติว่า วิธีการสรรหาคนบดีให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ตามบทกฎหมายดังกล่าว เมื่อพิจารณาเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๗๘^{๕๑} วรรคหนึ่ง วรรคสอง

^{๔๙-๕๐} พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๒๔ สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยอำนาจและหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๓๗

ฯลฯ

ฯลฯ

การบริหารงานในคณะหรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น รวมทั้งวิธีการสรรหาอำนาจและหน้าที่ของคนบดีหรือผู้อำนวยการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๗๘ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งคนบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๐ อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่อไปอีกเป็นเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งตามวรรคหนึ่งแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้บุคคลนั้นดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่อไปจนครบวาระ

ให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองของผู้ดำรงตำแหน่งตามวรรคหนึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ดำรงตำแหน่งตามวรรคหนึ่งจะพ้นจากตำแหน่ง

การเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคสองให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการ เพราะทางราชการเลิกหรือยุบตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี



และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ มีความมุ่งหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีต้องมีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จึงเห็นได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยกำหนดให้ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานต้องมีคุณสมบัติเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย แม้จะทำให้ผู้ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานที่เป็นข้าราชการจะต้องมีหนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการสรรหาก็ตาม แต่การกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกำกับของรัฐ อันสอดคล้องกับเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับการมีหนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหาของข้าราชการนั้น ก็เป็นการดำเนินการภายหลังจากที่ข้าราชการผู้นั้นได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานแล้ว โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนงาน จึงอาจเป็นข้าราชการหรือพนักงานของมหาวิทยาลัยก็ได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานต้องมีคุณสมบัติเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อ ๖ (๓) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ และมีได้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒๑/๒๕๖๒)

๒. การบรรจุและแต่งตั้ง

๒.๑ การบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น

เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใด ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด แต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้ง และการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด



พ้นจากตำแหน่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า องค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ในเขตจังหวัดหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลร่วมกันคณะหนึ่ง ทำหน้าที่บริหารงานบุคคลสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น ... และวรรคเจ็ด บัญญัติว่า ให้นำความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลด้วยโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยให้การใช้อำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล หรือประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล แล้วแต่กรณี ประกอบกับการที่ศาลได้วินิจฉัยแล้วว่า เมื่อมติของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ที่เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในวาระที่เห็นชอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บรรจุแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล นั้น ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยมติของ ก.อบต. ดังกล่าว ประกอบกับมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่มีมติรับทราบมติของ ก.อบต. ดังกล่าว และแจ้งให้มติดของ ก.อบต. ดังกล่าว และให้องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง ๑๙ แห่ง รวมถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการเพื่อมีคำสั่งให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่มีขอบพ้นจากตำแหน่งโดยพลัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจตามมาตรา ๑๕ ประกอบกับมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้สมัครเข้าสอบแข่งขันตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับ ๒ และเป็นผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่ ๑ ในตำแหน่งดังกล่าวตามเอกสารแนบท้ายประกาศต่อมา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้ารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ ตามมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ต่อมา มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคัดเลือกหน่วยงานกลางและวิธีการดำเนินการสอบแข่งขันขององค์การบริหารส่วนตำบล



ในจังหวัดอุดรธานี จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดอื่น ๆ ไม่โปร่งใส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการสอบแข่งขันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่า ผลคะแนนผู้เข้าสอบที่เป็นผู้ผ่านเกณฑ์ตัดสินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๕ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีผู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ ทั้งภาค ก และภาค ข เพียงรายเดียว คือ นางสาว จ. สำหรับพนักงานส่วนตำบลรายอื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง ๑๙ แห่ง รวมถึงบุคคลที่เจ้าของบัญชีรับรองว่าเป็นผู้มีชื่อในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ ได้รับรองความถูกต้องว่าได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ ในแต่ละภาคที่สอบ เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มีหน้าที่ตามบันทึกข้อตกลงในการตรวจสอบ ได้ลงนามรับรองความถูกต้องของคะแนนในฐานะผู้มีอำนาจตามกฎหมายต่อหน้าคณะอนุกรรมการฯ ย่อมเชื่อได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าเป็นผลคะแนนที่ได้จากการตรวจสอบข้อสอบจริง จึงมีมติให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่เห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเจ้าของบัญชีรับรองว่าเป็นผู้มีชื่อในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เฉพาะวาระที่ให้ความเห็นชอบในการบรรจุและแต่งตั้งหรือวาระที่แต่งตั้งบุคคลผู้ขอใช้บัญชีการสอบแข่งขันที่มีชอบ เป็นผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง ๑๙ แห่ง ต้องมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีการขอรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เฉพาะที่เกี่ยวข้องกลับคืนสู่สถานะเดิมก่อนการรับรองบัญชีโดยพลัน พร้อมกับประกาศผลการสอบแข่งขันใหม่ให้ถูกต้องตามลำดับผลคะแนนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางผู้จัดสอบแจ้งโดยด่วน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้พนักงานส่วนตำบล จำนวน ๗ ราย ซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ มีคำสั่งเป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีกับพวกจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า คำสั่งดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่ถูกต้องแล้ว และพิจารณายืนตามคำสั่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องทุกข์ต่อประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กรณีผู้บังคับบัญชาปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง หากผู้ฟ้องคดีไม่พอใจคำสั่งดังกล่าวก็ชอบที่จะอุทธรณ์คำสั่งนั้นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ส่วนกรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติเพียงรับทราบมติ ก.อบต. และให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามหนังสือดังกล่าวเท่านั้น ไม่ได้มีการลงมติในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล



มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล และให้ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำบันทึกข้อตกลงให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ดำเนินการจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีหน้าที่ออกข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) จัดพิมพ์ข้อสอบ แต่งตั้งคณะกรรมการส่งและรับข้อสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง และตรวจข้อสอบ ประกาศผลการสอบภาค ก และภาค ข และส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลภายใน ๑๕ วัน หลังจากดำเนินการเสร็จ โดยในขั้นตอนการรับผลคะแนนภาค ก และภาค ข นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง ๑๙ แห่ง จะตั้งคณะกรรมการรับผลคะแนนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ โดยคณะกรรมการรับผลคะแนนขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ไปรับผลคะแนนในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ พร้อมกันทั้ง ๑๙ แห่ง และมีการลงนามในบันทึกการรับส่งผลคะแนนสอบภาค ก และภาค ข โดยมีตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์จำนวน ๒ คน เป็นผู้ส่งมอบ และมีตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน ๒ ถึง ๓ คน เป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งมีการลงลายมือชื่อรับส่งต่อกันทั้งสองฝ่าย ซึ่งในบันทึกรับส่งและเอกสารแสดงผลคะแนนสอบทุกตำแหน่งทุกฉบับจะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ น. เป็นผู้ลงลายมือชื่อและประทับตราของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ รวมทั้งประทับตรานูนหรือตราดุนไว้ที่มุมด้านล่างขวาของคะแนนสอบทุกฉบับ โดยมีการจัดทำเอกสารดังกล่าวเป็น ๒ ฉบับ เก็บไว้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ๑ ฉบับ และส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่จัดสอบแต่ละ ๑ ฉบับ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ไม่ได้ส่งมอบข้อมูลผลคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ให้องค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น เอกสารแสดงผลคะแนนสอบที่เก็บไว้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ และที่เก็บไว้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่จัดสอบแต่ละแห่งจะต้องมีผลคะแนนที่ตรงกัน แต่จากการที่คณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการสอบแข่งขันขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้ตรวจสอบเอกสารคะแนนสองฉบับที่จัดเก็บไว้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เปรียบเทียบกับเอกสารคะแนนสอบที่จัดเก็บอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละแห่งปรากฏว่า คะแนนสอบและลายมือชื่อที่ปรากฏในเอกสารรับส่งคะแนนที่จัดเก็บอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งไม่ตรงกับเอกสารแสดงผลคะแนนสอบที่จัดเก็บไว้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ โดยเอกสารรับส่งคะแนนที่จัดเก็บที่องค์การบริหารส่วนตำบล มีลักษณะตราของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ที่ประทับกำกับเอกสารทุกฉบับไม่เหมือนกับตราของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ทั้งตัวอักษรและสัญลักษณ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่คั่นระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ รวมทั้งรอยประทับตรานูนหรือตราดุนที่ประทับด้านล่างขวา



ของเอกสารทุกฉบับมีความคมชัดและสม่ำเสมอไม่เท่ากับรอยประทับตราอนุหรือตราคุณของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ที่ประทับด้วยเครื่องไฟฟ้า กรณีจึงถือได้ว่าเอกสารแสดงผลคะแนนสอบของผู้สอบแต่ละตำแหน่งที่จัดเก็บอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์เป็นผลคะแนนสอบที่แท้จริง เนื่องจากเอกสารแสดงผลคะแนนมีลักษณะตราวาง ทั้งตัวอักษรและสัญลักษณ์เครื่องหมายสีเหลี่ยมขนมเปียกปูนที่คั่นระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ รวมทั้งรอยประทับตราอนุหรือตราคุณที่ประทับด้านล่างขวาของเอกสารทุกฉบับมีความคมชัดและสม่ำเสมอไม่ปรากฏร่องรอยแก้ไขแต่อย่างใด ส่วนเอกสารแสดงผลคะแนนสอบที่จัดเก็บอยู่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคะแนนสอบที่มีการแก้ไขก่อนการประกาศผลสอบและนำไปเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อมีมติเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันดังกล่าว จึงเป็นผลคะแนนสอบที่ไม่เป็นไปตามความเป็นจริง และแม้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ไม่ได้ส่งมอบข้อมูลผลคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งรวมถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย กรณีก็มิได้มีผลทำให้ผลคะแนนที่เก็บอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์เป็นผลคะแนนที่ไม่ถูกต้องแต่อย่างใด และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามผลคะแนนฉบับที่เก็บรักษาไว้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ที่เป็นเอกสารต้นฉบับว่า ผู้ฟ้องคดีได้คะแนนสอบภาค ก ๑๖ คะแนน และภาค ข ๒๕ คะแนน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้สอบแข่งขันได้ตามมาตรฐานทั่วไปและไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติเห็นชอบในการบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล ทั้งที่มีผลคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสินจึงเป็นมติที่ขัดแย้งกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ข้อ ๘ (๘.๕)^{๑๑} และโดยที่ปรากฏว่าได้มีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล

^{๑๑} ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๘ วิธีการดำเนินการสอบแข่งขัน

ให้หน่วยดำเนินการสอบแข่งขันสำรวจตรวจสอบตำแหน่งและอัตราว่างให้ถูกต้องและดำเนินการสอบแข่งขัน ดังนี้

๑. หลักเกณฑ์

๑. หลักเกณฑ์

๘.๕ การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยต้องนำคะแนนจากสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) มารวมกัน ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย

๑. หลักเกณฑ์

๑. หลักเกณฑ์

